

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2114/2539

นางสาว สิริรัตน์ เดชรัตนปกรณ
นาง กา นดา กาญจนกุลกำธร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 35 วรรคสอง, มาตรา 39 (2), มาตรา 202, มาตรา 225
พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

คดีอาญาความผิดต่อส่วนตัว โจทก์จะถอนฟ้องในเวลาใดก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้
เมื่อจำเลยไม่คัดค้าน ศาลฎีกาอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้ และสิทธินำคดีอาญามา
ฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา39(2) ศาลฎีกา
จึงให้จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความของศาลฎีกา และเมื่อศาลฎีกามีคำสั่งให้
จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความของศาลฎีกาแล้ว ย่อมไม่จำเป็นต้องส่งคำร้องขอ
ถอนฎีกาของจำเลย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก
การใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา พระราชบัญญัติ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความ
ผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 91 ให้เรียงกระทรวงลงโทษ จำคุกกระทรวงละ 1 ปี รวมสามกระทรวงจำคุก 3 ปี

จำเลยฎีกา

ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยไม่คัดค้าน
และจำเลยยื่นคำร้องขอถอนฎีกา

ศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้เป็นคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัว โจทก์จะถอนฟ้องในเวลา
ใดก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้ เมื่อจำเลยไม่คัดค้านจึงอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้ และสิทธิ
นำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
39(2) จึงให้จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความของศาลฎีกา

ส่วนที่จำเลยยื่นคำร้องขอถอนฎีกานั้น เมื่อศาลฎีกามีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออก
เสียจากสารบบความของศาลฎีกาแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องขอถอนฎีกาของจำเลย
อีก

(ทวีชัย เจริญบัณฑิต-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-ดุสิต เพชรปลูก)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ